

1523720-82.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266896/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 20565847 - 63º D.P. VILA JACUI, 5041/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2266896 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523720-82.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523720-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266896/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 20565847 - 63º D.P. VILA JACUI, 5041/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2266896 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI CAETANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

DAVI CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 21h26min, na Rua Rafael Albarini, 234 - Itaquera, neste município, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 62 (sessenta e duas) porções de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 140,1 gramas, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 13,1 gramas, e 54 (cinquenta e quatro) porções de

cocaína, com peso líquido de 36,8 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 29/32) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 109/112).

A denúncia foi recebida (fls. 94/95).

Em audiência, o réu foi citado e apresentou defesa prévia, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, vez que evidentes a autoria e a materialidade, com a fixação da pena no mínimo legal..

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas; no tocante às penas requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa e a redução do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, regime aberto e a conversão da pena por penas restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 21h26min, na Rua Rafael Albarini, 234 - Itaquera, neste município, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 62 (sessenta e duas) porções de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 140,1 gramas, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 13,1 gramas, e 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 36,8 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos avistaram o denunciado em atitude suspeita, sendo que ele, ao notar a presença policial, soltou uma sacola de plástico no chão e tentou se evadir. Ato contínuo, o denunciado foi detido pelos policiais e, em revista à sacola que ele trazia consigo, foram encontradas 62 porções de "maconha", 58 porções de "crack", 54 porções de cocaína e dois comprimidos de ecstasy, além da quantia de R\$ 239,50 (duzentas e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Assim, o denunciado foi preso em flagrante e, perante a Autoridade Policial, confessou os fatos a ele imputados (fls. 05). A quantidade de entorpecentes apreendidos, o modo como se encontravam acondicionados e a confissão formal do denunciado deixam claro que as drogas tinham como destino a mercancia ilícita.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 19/21), e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 29/32), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fl. 05), o acusado alegou que estava desempregado, há seis meses. Reside com seus pais, mas nos últimos meses estava morando com sua namorada, que estava grávida. Parou de estudar na oitava série, mas

estava matriculado no CEL Inácio Monteiro para terminar os estudos. Só traficou duas vezes, sendo pego na segunda. Vendia a droga das sete horas da noite até às duas da manhã, e ganhava R\$150,00 (cento e cinquenta reais) por noite. Estava desempregado e foi obrigado a traficar porque precisava comprar as coisas para a filha que ia nascer.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. DAVI confessou a autoria do delito. Disse que tem 20 anos de idade. Não tem passagem policial. Estava com o dinheiro do tráfico. Era seu segundo dia na venda de drogas.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

Os policiais militares Michel Henrique dos Santos e José Carlos Pereira dos Santos, narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

O policial Michel, na delegacia (fl. 03), que, em patrulhamento, pela via supra citada, avistaram um indivíduo, embaixo de uma árvore, e quando o mesmo avistou a viatura, soltou uma sacola ao solo e saiu correndo. A equipe, de imediato, conseguiu conter o mesmo e dentro da sacola localizaram entorpecentes. Após realizada a abordagem, o serviço reservado da polícia militar informou aos policiais que haviam ao mínimo cinco denúncias sobre tráfico no local dos fatos.

Ouvido em juízo, o policial Michel acrescentou que ao entrar na via citada avistaram um indivíduo que saiu correndo ao notar a presença da viatura no local e dispensou uma sacola branca. Dentro da sacola havia entorpecentes e uma certa quantia em dinheiro. O acusado confessou informalmente a prática da mercancia ilícita. Estava desempregado e tinha uma filha prestes a nascer. Posteriormente, o depoente teve conhecimento de que o local era conhecido pela prática de tráfico de drogas. Não conhecia o acusado de data anterior.

Na delegacia (fl. 04), o policial José Carlos contou que em patrulhamento pela Rua Rafael Albarini, um indivíduo avistou a viatura e tentou se evadir, soltando uma sacola branca no chão e correndo. O depoente desembarcou da viatura e correu atrás do indivíduo, que alguns metros a frente, logrou êxito em abordá-lo. Neste mesmo instante, seu parceiro havia pego a sacola branca do chão e localizado dentro da mesma: 2 potes com êxtase, 58 invólucros de pedras de crack, 54 papелotes de cocaína, 62 invólucros de maconha e o valor de R\$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), entre notas e moedas. Em revista pessoal, com o indivíduo, foi encontrado apenas um aparelho celular Motorola. Indagado, confessou a prática da traficância, dizendo que era seu quarto dia de serviço, alegando que entra as 19:00 horas da noite e vai até as 2:00 da manhã, sendo este o horário que a "loja" funciona. Alegou também que ganharia 15 por cento do total das vendas. Houve necessidade do uso de algemas, diante do receio de fuga, e posteriormente conduzido ao 63º distrito policial.

Em juízo, o policial José Carlos ratificou seu depoimento prestado na delegacia.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Segundo afirmaram, os policiais sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (62 porções de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 140,1 gramas, 58 porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 13,1 gramas, e 54 porções de cocaína, com peso líquido de 36,8 gramas), como a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados.

Cumprе ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, as penas-base devem ser fixadas no patamar mínimo previstos para a espécie, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, há que se reconhecer as atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão espontânea do acusado, as quais, contudo, não produzirão efeitos sobre as sanções, uma vez que circunstâncias dessas espécies não possuem o condão de permitir a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade), nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é primário e tem bons antecedentes, além da quantidade de drogas não ser excessivamente grande. Resta, portanto, a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo atualizado.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, primário e menor relativamente, substituo a pena privativa de liberdade

por duas restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado DAVI CAETANO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput e artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de Execução.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei de Drogas.

Diante da pena aplicada, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Publicada em audiência.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA